

1502644-36.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... este Distrito Policial, onde as vítimas do roubo, Daniel Baltazar Simões Neto e Flávio Ricardo Pokojski de Oliveira, reconheceram os indivíduos como sendo os autores do roubo a que foram vítima".

Em juízo, o policial afirmou que foi irradiado a prática de roubo, por dois indivíduos, ao veículo de carga da Souza Cruz. Durante patrulhamento, abordaram o veículo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Maua - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502644-36.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502644-36.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

:

Réu:

LINCOLN SIMÕES DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

LINCOLN SIMÕES DOS SANTOS e NILTON BELMIRO DOS SANTOS foram denunciados por incursão no inciso II do parágrafo 2º e no inciso I do parágrafo 2º-A do artigo 157 do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 10 de novembro de 2021, por volta das 08h20min, na Rua Rubéns Figueiras, 84 - Jardim Guapituba, nesta cidade de Mauá, os denunciados, em concurso de agentes, subtraíram, em proveito próprio, mediante emprego de arma de fogo contra as vítimas Daniel Baltazar Simões Neto e Flávio Ricardo Pokojski de Oliveira, uma carga de cigarros, isqueiros e 2 Whiskies, avaliados em R\$50.348,26, pertencentes à vítima Souza Cruz Ltda.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Testemunhas arroladas pelas partes devidamente inquiridas. Por fim, os réus foram interrogados.

Em memoriais finais, pleiteia o Ministério Público a procedência da ação, enquanto as Defesas requerem, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória ou, ao menos, a aplicação da pena nos patamares mínimos, com o reconhecimento da confissão do réu Lincoln, bem como a fixação de regime penitenciário inicial brando.

É a síntese do necessário.  
Fundamento e decidido.

Procede a acusação.

Comprovou-se a materialidade pelo auto de prisão em flagrante (fl.01), boletim de ocorrência (fls. 11-6), auto de reconhecimento de pessoa (fls.09-10), auto de exibição e apreensão (fls. 17-9), auto de entrega (fl.138), fotos (fls. 39-40), laudo pericial (fls.172-5) e prova oral colhida.  
A autoria é certa.

Os réus, em solo policial, permaneceram em silêncio (fls. 07-8).

Em juízo, o réu Lincoln disse que praticou o roubo e estava armado. Preferiu não mencionar se o corréu Nilton participou do roubo (mídia digital).

Sob o contraditório, o réu Nilton negou os fatos. Disse que emprestou o carro para "João" buscar bebidas para a sua adega. Foi buscar o veículo, no caminho viu o corréu Lincoln, que conhece do futebol, deu carona para ele e foram abordados pelos policiais. Disse que não tinha visto arma de fogo e que não participou do delito (mídia digital). Sua versão, pífia, não merece credibilidade

A vítima Daniel, em solo policial (fl.06), disse que realizava entrega de mercadorias com a vítima Flávio quando foram abordados por dois indivíduos brancos, estatura média, um deles portava arma de fogo, e anunciaram o assalto dizendo: "destrava o baú. Nós só vamos levar a carga". Colocaram toda a carga no veículo FIAT/FIORINO, cor branca e fugiram do local. Populares informaram que um dos indivíduos saiu do local em outro veículo. Comunicaram o roubo a uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local e, instantes depois, os réus foram presos e a carga recuperada. Na Delegacia reconheceu, com absoluta certeza, o réu Lincoln como um dos autores do roubo e que estava de posse da arma de fogo. Não reconheceu o acusado Nilton porque ele era o motorista e permaneceu no interior do veículo.

No mesmo sentido o depoimento da vítima Flávio (fl.05).

Em juízo, a vítima Daniel afirmou que foram abordados por dois indivíduos e um terceiro estava no carro. Ajudaram a colocar a carga no veículo Fiorino. Foram trancados dentro da van, mas conseguiram sair e avisaram uma viatura que estava próxima. Os indivíduos foram presos logo depois, cerca de 20 minutos. Confirmou ter visto arma de fogo. Disse que só reconheceu um dos indivíduos na Delegacia porque o outro não desceu do carro. Disse que um dos indivíduos tinha cerca de 1,70m, era gordinho, branco. O outro era parecido fisicamente, mas não conseguiram pegar. Tem certeza que tinha um terceiro indivíduo como motorista. Em juízo, reconheceu o acusado Lincoln (mídia digital).

Sob o contraditório, a vítima Flávio afirmou que foram abordados por dois indivíduos e um terceiro ficou dentro do veículo Fiorino. Afirmou ter visto arma de fogo. Ajudaram a carregar a Fiorino com a carga roubada e depois foram trancados dentro do baú do carro. Dois indivíduos foram presos minutos depois. Na Delegacia reconheceu dois indivíduos. Um deles foi quem abordou e o outro estava dentro do veículo, que disse ter visto bem na hora do roubo. Disse que eram três indivíduos

fortes, dois de pele branca, "fortinhos", e o que estava no volante da Fiorino era de cor negra. Na Delegacia foram apresentadas duas pessoas durante o reconhecimento. Em juízo, reconheceu o réu Nilton como a pessoa que ficou no volante do veículo Fiorino (mídia digital).

É da tradicional experiência judicante que a palavra da vítima nos crimes de roubo deve prestigiar-se, de comum, por sua isenção ordinária. Voto paradigmático do min. Soriano de Souza, no egrégio Supremo Tribunal Federal, assentara já que "todos nós, que somos juízes, sabemos disto: não se pode deixar de tomar com muita consideração as declarações da ofendida, desde que sejam verossímeis e minuciosas" (apud Espínola Filho, Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, ed. Rio, 1980, n. 427).

No mais, a jurisprudência dos Tribunais, em lição tradicional, admite que o reconhecimento judiciário refuja ao rigor da regra do referido art. 226, sem perder, com isso, seu valor de "precioso elemento de prova subsidiária" (RT 176/149 -apud e com abono de Espínola Filho, Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, n. 478, in fine).

O policial militar Rafael, na fase administrativa (fl.04), historiou que: (sic) " na data de 10/11/2021, por volta de 08h50min, encontrava-se em patrulhamento juntamente com seu colega de farda TEN. SANT'ANA, integrantes da VTR M30001, BOPM nº 3859, quando foi noticiado a ocorrência de um roubo de carga em andamento; que a informação dava conta de que, por volta de 08h20min, um veículo da empresa Souza Cruz havia sido abordado por dois indivíduos, ocupantes em um veículo FIAT/FIORINO, cor branca, que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram a carga de cigarros e isqueiros da referida empresa, tendo o roubo ocorrido na Rua Rubens Figueiras, nº 84, Jardim Guapituba, Mauá/SP; que intensificaram o patrulhamento, ocasião em que, na Av. Alberto Soares Sampaio, Capuava, avistou um veículo FIAT/FIORINO, cor branca, placa RNY0C12 - mesmas características do utilizado no roubo, ocasião em que procederam sua abordagem; que os ocupantes não esboçaram reação, saindo dois indivíduos em seu interior -Lincoln Simões dos Santos e Nilton Belmiro dos Santos; que Lincoln já saiu do veículo dizendo: 'perdemos, perdemos' e, em busca pessoal a ele, logrou encontrar em sua cintura 01 (um) revólver calibre .38, nº 111744, municiado com 05 (cinco) munições; que, indagados, ambos confessaram que, instantes antes, haviam efetuado o roubo de uma carga de cigarros e isqueiros, de propriedade da empresa Souza Cruz, sendo certo que toda a carga estava no interior do veículo que estava de posse dos autores; que logrou localizar e apreender a carga, que estava no baú do referido veículo (FIAT/FIORINO, placa RNY0C12); que diante dos fatos conduziu os autores até este Distrito Policial, onde as vítimas do roubo, Daniel Baltazar Simões Neto e Flávio Ricardo Pokojski de Oliveira, reconheceram os indivíduos como sendo os autores do roubo a que foram vítima".

Em juízo, o policial afirmou que foi irradiado a prática de roubo, por dois indivíduos, ao veículo de carga da Souza Cruz. Durante patrulhamento, abordaram o veículo Fiat/Fiorino com as mesmas características informadas. Os indivíduos desceram do carro dizendo que haviam "perdido". Na cintura do réu Lincoln foi localizada uma arma de fogo. Disse que após a comunicação do roubo, a abordagem do veículo foi rápida. Os dois réus confessaram a prática do roubo (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nesse sentido, por sinal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: "O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável

eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Ressalta-se que a vítima Daniel afirmou que foram abordados por dois indivíduos e um terceiro estava no carro e a vítima Flávio confirmou que uma terceira pessoa ficou dentro do veículo Fiorino, que viu bem na hora do roubo, e reconheceu o réu Nilton como a pessoa que ficou no volante do carro, não deixando dúvida quanto à participação do corréu Nilton na prática do roubo.

Assim, diante do contexto em que os réus foram presos, logo após o delito, no veículo utilizado na prática do roubo, com a arma de fogo e com a carga subtraída, bem como do reconhecimento dos réus pelas vítimas, a responsabilidade penal dos acusados é incontroversa.

As majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo foram devidamente provadas diante do laudo pericial (fls.172-5) e da prova oral colhida.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, de rigor a condenação.

Dosam-se as penas.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, em relação ao réu Lincoln, destaca-se que não basta a confissão parcial, além de não ser espontânea, para a incidência do disposto da atenuante prevista na alínea "d" do inciso III do art. 65 do Código Penal. Sobre o tema:

"É certo que para a obtenção do benefício não se admite a confissão parcial, e o acusado, interrogado em Juízo, negou o emprego de arma de fogo, comprometendo a verdade processual, tentando reduzir a gravidade de sua conduta, não merecendo então o benefício legal. TACRSP: "A confissão só pode ser reconhecida como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a fim de se prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexiste verdade total da dinâmica da ocorrência penal" (RJDTACRIM 31/84)." (TJ/SP, Apelação Criminal 1501289-88.2020.8.26.0228, Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data do Julgamento: 06/10/2020, Data de Registro: 06/10/2020 - grifo nosso).

"A confissão parcial não é o suficiente para reconhecer a atenuante porque evidentemente objetivou algum benefício. A confissão espontânea tem que ser plena para valer como tal." (TJ/SP, Apelação nº 0052040-57,2010,8,26,0050, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Roberto Midolla, 02/06/2011).

Além disso, ainda que o entendimento fosse diverso, a reprimenda não poderia ficar aquém do mínimo legal.

Na terceira etapa, diante das alterações promovidas pela Lei nº 13.654 de 23 de abril de 2018, alinho-me aos que entendem tratar o art. 68 do Código Penal de faculdade do magistrado. Possível, assim, desde que fundamentadamente, a incidência de mais de uma majorante. Nessa linha:

"Como se vê, na terceira fase da dosimetria, aplicou-se a fração mínima de 1/3 para a causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes, ao argumento de que ocorreu prévio ajuste com divisão de atribuições específicas entre os agentes, o que foi fundamental para a expropriação patrimonial, e o patamar de 2/3 para a causa de aumento oriunda do emprego de arma de fogo, por entender que o emprego de arma de fogo mostrou-se imprescindível para subjugar a vítima, notadamente porque

estava na frente de sua residência e poderia ter se evadido para dentro do seu imóvel, caso não fosse ameaça com uso do artefato bélico. A utilização da arma, em via pública, eis que a vítima estava em frente a sua residência na hora dos fatos, gerou ainda mais riscos, tudo nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, que faculta ao julgador aplicar cumulativamente as majorantes em concurso. Nesse mesmo sentido, é assente a jurisprudência deste STJ e também do STF, segundo a qual, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais." (STJ, HC 577363, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 28/05/2020 - grifo nosso).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobre as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento. 3. Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg no HC 512.001/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, Julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019).

"Na derradeira etapa, pela majorante do concurso de agentes, a pena foi exasperada à razão de 1/3, perfazendo 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa. E, em razão da majorante do emprego de arma de fogo, a pena foi aumentada à razão de 2/3 perfazendo 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, e 23 dias multa, no mínimo legal. Conforme mencionado acima, o cálculo da pena está correto, uma vez que as duas majorantes ora analisadas não se encontram mais previstas no mesmo parágrafo com a mesma fração de aumento, de modo que devem ser valoradas separadamente, por pura escolha do legislador com a referida alteração legislativa." (Apelação nº 1501168-40.2019.8.26.0537, Relatora Des. Ely Amioka, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 02/06/2020, Data de publicação: 02/06/2020 - grifo nosso).

"Na fase derradeira da dosimetria, incidiu, primeiro, o aumento mínimo (de um terço) pela majorante da comparsaria e, depois, o aumento de dois terços pelo emprego de arma de fogo. Não obstante o pleito da esforçada defesa, a incidência cumulativa dos aumentos devidos pelas duas majorantes se impõe, porque, ao revogar a causa de aumento do inciso I, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal e alocar tal causa no § 2º-A, inciso I, do mesmo dispositivo previsão exclusiva para emprego de arma de fogo, o legislador ordinário, através da Lei nº 13.654/2018, acabou por autorizar os aumentos sucessivos, pois o aumento devido pelo emprego de arma de fogo é fixo e não seria possível atender ao princípio da individualização da pena, se a censura estatal não pudesse ser devidamente dosada, sempre que presentes também uma ou mais causas de aumento previstas no § 2º, do artigo 157 aqui tratado. Tal solução, de resto, não conflita com a previsão constante do parágrafo único, do artigo 68 do Código Penal, o qual estabelece que o juiz pode (faculdade) fazer incidir um só aumento em caso de concurso de majorantes, concluindo-se, a contrário sensu, que pode também fazer incidir mais de um aumento nessa fase dos cálculos. Nesse sentido, recente julgado desta Col. Corte de Justiça Estadual: Apelação nº 0047853-25.2018.8.26.0050, PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Criminal nº 1526276-77.2019.8.26.0050 - Voto nº 49783 8 Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, Julg. em 01/04/2019." (APELAÇÃO CRIMINAL nº 1526276-77.2019.8.26.0050, Rel. Des. Euvaldo Chaib, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 19/05/2020, Data de publicação: 19/05/2020).

"Na terceira fase, a r. sentença procedeu a dois aumentos de pena, à luz da sistemática estabelecida pela Lei nº 13.654/18: (a) num primeiro momento, elevou a reprimenda em 1/3, em razão do concurso do agentes (artigo 157, par. 2º, II, do Código Penal); (b) na sequência, incrementou a sanção em 2/3, diante do emprego de arma de fogo (artigo 157, par. 2º-A, do Código Penal), chegando a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 21 dias-multa. O procedimento não merece censura, porquanto de acordo com o novo modelo legal, que estabelece causas de aumento de pena diversas para o concurso de agente e emprego de arma de fogo. Verdade que a lei prevê a possibilidade de o juiz, no caso de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento aplicando aquela causa que mais aumente a reprimenda (artigo 68, par. único do Código Penal). Não se cuida, tal como se infere da própria dicção legal, de uma regra obrigatória: o magistrado, analisando as circunstâncias do caso pode ou não deliberar pelo único aumento. Trata-se de uma opção que o legislador deu ao juiz. Em outras palavras, não há um direito do réu de que, no caso de cumulação de causas de aumento de pena, seja aplicado apenas um aumento. Dentro deste contexto, importa considerar (i) que a vítima Lucineide se lesionou ao cair da moto no momento da abordagem criminosa, e (ii) o veículo de Henrique foi recuperado destruído, de modo que houve considerável perda patrimonial; além disso, (iii) houve disparo de arma de fogo no crime praticado contra a vítima Pedro. Dados que incrementam a censurabilidade do comportamento, de sorte que a hipótese é de duplo aumento, tal como levado a efeito na r. sentença." (Apelação Criminal nº 1505281-28.2018.8.26.0228, Rel. Des. Laerte Marrone, 14ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 03/06/2020).

Neste ponto, cumpre destacar que o crime teve a subtração de uma carga de mercadorias em plena luz do dia, obrigando as vítimas a entrarem no baú do veículo, além de ter sido praticado por três indivíduos e com o emprego de arma de fogo. Desse modo, o problema diz com a proporcionalidade da reação penal ante a maior reprovação da conduta. À maior culpa, maior pena. Assim, majoro a pena em 1/3, pelo concurso de agentes, perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. Na sequência, tendo em vista o emprego de arma de fogo, necessário novo aumento de 2/3, totalizando 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa. O valor de cada dia-multa será o unitário mínimo.

Os acusados deverão iniciar o cumprimento da pena sob o regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal. Com efeito, o crime de roubo qualificado denota uma periculosidade acentuada dos agentes, bem como evidente gravidade em concreto, visto que prenderam as vítimas no baú do veículo, além do concurso de três agentes armados. Bem por isso, a regra, no caso de roubo qualificado é a fixação do regime inicial fechado em relação à sanção privativa de liberdade (STF, HC nº 74.301-3, rel. Min. Maurício Correa; TACRIM-SP, RJDTACRIM 16/143, 10/119).

Pelo mesmo motivo não se aplica nenhum benefício legal.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os réus LINCOLN SIMÕES DOS SANTOS e NILTON BELMIRO DOS SANTOS, qualificados nos autos, às penas de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, sob regime penitenciário fechado, e a pagar 21 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no inciso II do parágrafo 2º e no inciso I do parágrafo 2º-A do artigo 157 do Código Penal.

Denego o apelo em liberdade, mantidas as condições da custódia cautelar. Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos réus no rol dos culpados. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao réu Nilton (fls.185-6). Anote-se. P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella -Juiz de Direito  
(assinado eletronicamente)  
Maua, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA